Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais

quarta-feira, 12 de agosto de 2026 06:45

Espécie	Aplicabilidade	Características	Exemplo (CF/88)
Plena	Imediata, integral e direta	- Não dependem de lei para produzir efeitos. - Criam direitos subjetivos plenos. - Só podem ser restringidas por emenda constitucional.	Art. 5º, I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
Contida	Imediata, mas passível de restrição	- Produzem efeitos desde já. - Podem ter seu alcance restringido por lei, por outros dispositivos constitucionais ou por conceitos indeterminados.	Art. 5º, XIII – liberdade de profissão, desde que atendidas as qualificações legais.
Limitada	Indireta, mediata	- Dependem de norma infraconstitucional para produzir todos os efeitos. - Podem ser **programáticas** (fixam diretrizes para o Estado) ou **impositivas** (obrigam o legislador a agir).	Art. 7º, VII – proteção do mercado de trabalho da mulher, "nos termo